

1501073-15.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Simone Rodrigues Valle

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... relativa, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a liberação do veículo e do telefone celular.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se totalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/16, auto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501073-15.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501073-15.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2269294/2021 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 20614838 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 3870/21/929 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2269294 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 3870/21/929 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 141/2021 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR DOS SANTOS PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Simone Rodrigues Valle

Vistos.

JOÃO VICTOR DOS SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 03 de outubro de 2021, domingo, por volta das 00h18min, na altura do numeral 5005, da Avenida Plínio Salgado, Vila Garcia, nesta cidade e Comarca de Bragança Paulista, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 89 (oitenta e nove) porções de cocaína, pesando cerca de 31g (trinta e um

gramas) e 12 (doze) pedras de crack, pesando cerca de 3g (três gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro. O acusado foi devidamente notificado (fls. 168) e apresentou resposta à acusação às fls. 169/171 e juntou os documentos de fls. 172/179.

Após, a denúncia foi recebida, em 10 de março de 2022, às fls. 185/187.

Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 202/203).

Encerrada a instrução, os debates orais foram convertidos em memoriais, oportunidade em que o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Manifestou-se sobre a dosimetria da pena (fls. 208/215).

A Defesa, por sua vez, se manifestou às fls. 218/242, requerendo a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas "a", "d" e da menoridade relativa, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a liberação do veículo e do telefone celular.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se totalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/16, auto de exibição e apreensão às fls. 17/18, pelo laudo de constatação preliminar (fls. 19/20) e, em especial, pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 129/134), que apontou resultado positivo para cocaína nas substâncias entorpecentes apreendidas na ocasião, bem como pela prova oral produzida nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, também, restou comprovada.

Na fase policial, o acusado confessou a prática da traficância, dizendo que estava desempregado e, por ter que ajudar sua família financeiramente, começou a traficar. Disse que não havia um mês que estava na traficância (fls. 25).

Em juízo, o réu confessou os fatos, no entanto, disse que apenas estava transportando as drogas, mas que não vendia. Não informou para quem transportava e disse que ganhava R\$150,00 a cada transporte, sendo que fazia uns três por dia. Confirmou que havia apenas umas duas semanas que estava nessa prática e logo foi detido.

O policial militar, Josinei Junior de Paiva Reis, disse que em patrulhamento de rotina com seu parceiro, ao adentrarem no pátio do posto Cowboy, visualizaram dois indivíduos conversando, um em uma moto e o acusado encostado em um carro. Relatou que, ao avistar a viatura, o indivíduo da moto se evadiu. Tentaram realizar a abordagem do acusado, que pegou uma sacola de dentro do veículo e se evadiu à pé, sentido rodovia. Feito acompanhamento, visualizaram quando o acusado dispensou uma sacola, a qual continha os entorpecentes, sendo 89 papelotes de cocaína, 10 pedras de crack, um vidro de um líquido aparentando lança perfume e a quantia de R\$120,00. Indagado, o acusado disse que estava vendendo drogas, mas não fazia parte do tráfico. Também foi apreendido o celular e uma folha de caderno com anotações que estavam em posse do acusado. Disse que o local é uma conveniência de um posto de gasolina e que não sabe sobre traficância no local, sendo que o que chamou a atenção foi o acusado e o condutor da moto demonstrarem nervosismo.

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar Euclides Dias da Silva que acrescentou que o réu disse que estava traficando para ajudar sua família. Dentro deste contexto, a autoria é certa para a prática do crime de tráfico de drogas, pois a confissão do réu foi corroborada pela prova oral.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais e guardas, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos.

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes -

Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo - Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral - Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial." (Apelação Criminal nº 189.074-3 - Palmital - 1ª Câmara Criminal - 02.10.95 - V. U.).

Assim "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

De todo modo, importante observar, ainda, que a forma de acondicionamento da droga (89 porções de cocaína e 12 pedras de crack embaladas individualmente), a sua quantidade e variedade, quantia em dinheiro apreendida sem comprovação de origem lícita, além da tentativa de fuga do acusado, evidenciam que as substâncias entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

No mais, em que pese a alegação da defesa, invocando coação moral resistível, devendo ser reconhecida como atenuante, tal alegação não prospera.

Nesse sentido: "Dificuldades financeiras, ainda que permanentes, não constituem carta de alforria para a delinquência." (TJESP, Apelação Criminal nº. 0005221-97.2009.8.26.0664. Rel. Souza Nery, j. em 25-11-10).

Desse modo, a condenação por tráfico é medida que se impõe.

Resolvido o mérito, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena não verifico circunstâncias judiciais que justifiquem a elevação da pena acima do mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos e, assim, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa. Do mesmo modo reconheço a atenuante da confissão, porém impossível a diminuição da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), permanecendo as penas acima fixadas.

Na terceira fase, verifico como recomendável seja aplicada a causa de diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, principalmente porque essa causa de diminuição da pena subsuma-se à situação do acusado em questão (primário e não se vê a existência de antecedentes efetivos para justificar o impedimento dessa benesse, sem, também, qualquer demonstração de que se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa), motivo pelo qual ela faz jus à redução de 2/3. Assim, estabeleço a pena em 1 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa no valor unitário mínimo legal, tornando-a definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, anteriormente, ao tratar de casos envolvendo o tráfico de entorpecentes, sempre entendi, em atenção ao disposto no art. 5º, XLIII, da CF, a integral aplicação dos rigores da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), a qual determina a imposição do regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, com redação dada pela Lei nº 11.464/07), e da Lei nº 11.343/06, que veda a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, caput).

No entanto, ressalvada minha convicção pessoal, é necessário levar em consideração que, no âmbito dos Tribunais Superiores, em relação ao tráfico privilegiado, a Jurisprudência se consolidou para diferenciá-lo do tráfico em sua forma fundamental, tratando-o como delito não assemelhado a hediondo, sempre que preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Nessa ordem de ideias, o Plenário do E. STF, ao julgar o HC nº 118.533/MS, em 23/06/2016, decidiu que: "O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos". Em vista deste precedente, a 3ª Seção do C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por unanimidade acolheu a tese vitoriosa no STF, revisando o entendimento até então firmado com o enunciado nº 512 daquela Corte, atualmente cancelado (Pet nº 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Importante destacar, em tempo, as decisões do E. STF que em caráter incidental declararam inconstitucionais, por afrontarem a individualização da pena, tanto a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (HC nº 111.840/ES, j. 27/06/2012), quanto a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos da Lei de Drogas (HC nº 97.256/RS, j. 01/09/2010), com a consequente promulgação da Resolução nº 5 de 2012 pelo Senado Federal, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Embora proferidas em processos individuais, sem eficácia vinculante, essas decisões da Corte Suprema devem ser observadas, em nome da segurança jurídica e na busca da uniformidade na resolução de conflitos.

Sob essas premissas, passo a analisar o caso dos autos, tendo como objetivo o apenamento proporcional às condições pessoais do infrator e das circunstâncias específicas do comércio ilícito por ele desenvolvido, afastada a hediondez do delito e suas consequências.

O presente caso, enfim, versa sobre a apreensão de 89 porções de cocaína, pesando aproximadamente 31 gramas, e 12 pedras de crack, pesando aproximadamente 3 gramas, na posse de indivíduo primário, sem provas de conexão com as organizações criminosas ou traficância habitual.

Consequentemente, revendo posicionamento anterior e cedendo à orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, fixo o regime inicial ABERTO para a execução da pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 33, § 2º, "c", do CP. Ainda, porque presentes os requisitos correlatos, em atenção ao quantum de pena e à primariedade do réu, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 2º, parte final, do CP.

A primeira consistirá na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, indicando o Juízo das Execuções tanto o destinatário como a espécie de serviço a ser prestado pelo tempo da pena substituída; a segunda em prestação pecuniária no valor de 02 salários mínimos na época do fato em favor de entidade pública ou privada, com destinação social, também a ser designada pelo Juízo das Execuções. Isto posto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal que o Ministério Público move contra JOÃO VICTOR DOS SANTOS PEREIRA, para, com base no artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, CONDENÁ-LO à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, bem como o pagamento de 166 dias-multa no valor unitário mínimo legal, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade nos termos acima deliberados.

Tendo em vista a natureza da pena, poderá o réu recorrer em liberdade.

Comprovado que o dinheiro apreendido era produto do narcotráfico, decreto seu perdimento em favor da União (fls. 113).

Indefiro o pedido de restituição de veículo, pois o veículo se encontra em nome de terceira pessoa (fls. 17), não tendo acusado feito prova de propriedade do bem.

Quanto ao celular, defiro a sua restituição para o acusado, considerando que não há prova de que vinha sendo utilizado na prática do crime.

Custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Bragança Paulista, 13 de junho de 2022.

Simone Rodrigues Valle

Juíza Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA